

항만국통제 및 기국통제 실시요령 일부개정 훈령안

항만국통제 및 기국통제 실시요령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "「해사안전법」 제55조·제56조"를 "「해상교통안전법」 제57조·제58조"로 한다.

제3조제1항 중 "「해사안전법 시행령」 제19조"를 "「해상교통안전법 시행령」 제20조"로 한다.

제3조제2항 중 "「해사안전법」 제56조"를 "「해상교통안전법」 제58조"로 한다.

제5조제1호 중 "「해사안전법」 제56조"를 "「해상교통안전법」 제58조"로 한다.

제5조제2호 중 "「해사안전법」 제55조·제56조"를 "「해상교통안전법」 제57조·제58조"로 한다.

제5조제3호 중 "「해사안전법」 제55조·제56조"를 "「해상교통안전법」 제57조·제58조"로 한다.

제13조제2항 중 "「해사안전법」 제56조"를 "「해상교통안전법」 제58조"로 한다.

제13조제3항 중 "「해사안전법」 제56조제1항"을 "「해상교통안전법」 제58조제1항"으로 한다.

제13조제6항제1호 중 "「해사안전법 시행규칙」 별지 제25호"를 "「해상교통안전법 시행규칙」 별지 제28호"로 한다.

제13조제6항제2호 중 "「해사안전법 시행규칙」 별지 제26호"를 "「해상교통안전법 시행규칙」 별지 제29호"로 한다.

제13조제7항 중 "「해사안전법」 제60조제2항"을 "「해상교통안전법」 제62조제2항"으로 한다.

제16조 중 "해사안전법령"을 "해상교통안전법령"으로 한다.

제17조 중 "2020년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)"를 "2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)"으로 한다.

별지 제8호의 양식 B 중 "「해사안전법」"을 "「해상교통안전법」"으로 한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

항만국통제 및 기국통제 실시요령 신·구조문 대비표

현 행	개 정 안
제1조(목적) 이 요령은 다음 각 호의 규정을 이행하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) 이 요령은 다음 각 호의 규정을 이행하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.
1. 「해사안전법」 제55조·제56조 및 「선박안전법」 제68조·제69조	1. <u>「해상교통안전법」 제57조·제58조</u> 및 「선박안전법」 제68조·제69조
제3조(적용선박 및 시행권한) ① 지방해양수산청장(이하 "지방청장"이라 한다)은 국내 항만에 입항하거나 입항 예정인 외국적 선박(이하 "외국선박"이라 한다)에 대해 항만국통제를 시행할 수 있다. 이 경우 해당 선박의 기국이 「해사안전법 시행령」 제19조 및 ~~~	제3조(적용선박 및 시행권한) ① 지방해양수산청장(이하 "지방청장"이라 한다)은 국내 항만에 입항하거나 입항 예정인 외국적 선박(이하 "외국선박"이라 한다)에 대해 항만국통제를 시행할 수 있다. 이 경우 해당 선박의 기국이 <u>「해상교통안전법 시행령」 제20조</u> 및 ~~~
② 지방청장은 해양수산부장관(이하 "장관"이라 한다)의 지시·지침 등에 따라 국내 항만에 입항하거나 입항 예정인 대한민국 선박(이하 "한국선박"이라 한다)에 대해 「해사안전	② 지방청장은 해양수산부장관(이하 "장관"이라 한다)의 지시·지침 등에 따라 국내 항만에 입항하거나 입항 예정인 대한민국 선박(이하 "한국선박"이라 한다)에 대해 <u>「해상교통안</u>

법」 제56조 및 「선박안전법」 제69조에 따라 기국통제를 시행할 수 있다.

제5조(기국·항만국통제검사관의 업무 범위)

1. 기국통제검사관: 「해사안전법」 제56조 및 「선박안전법」 제69조 등의 기국통제와 관련된 업무

2. 항만국통제검사관: 「해사안전법」 제55조·제56조 및 ~ ~ ~

3. 선임항만국통제검사관: 「해사안전법」 제55조·제56조 및 「선박안전법」 제68조·제69조 등의 기국·항만국통제 관련 업무

제13조(항만국통제 및 기국통제 시행)

② 지방청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 선박이 국내에 입항한 경우 「해사안전법」 제56조에 따라 기국통제 점검을 실시 할 수 있다. ~ ~ ~

③ 지방청장은 「해사안전법」

전법」 제58조 및 「선박안전법」 제69조에 따라 기국통제를 시행할 수 있다.

제5조(기국·항만국통제검사관의 업무 범위)

1. 기국통제검사관: 「해상교통안전법」 제58조 및 「선박안전법」 제69조 등의 기국통제와 관련된 업무

2. 항만국통제검사관: 「해상교통안전법」 제57조·제58조 및 ~ ~ ~

3. 선임항만국통제검사관: 「해상교통안전법」 제57조·제58조 및 「선박안전법」 제68조·제69조 등의 기국·항만국통제 관련 업무

제13조(항만국통제 및 기국통제 시행)

② 지방청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 선박이 국내에 입항한 경우 「해상교통안전법」 제58조에 따라 기국통제 점검을 실시 할 수 있다. ~ ~ ~

③ 지방청장은 「해상교통안전

제56조제1항 및 「선박안전법」 제69조제2항에 따라 점검을 실시하려는 경우에는 해당 선박소유자에게 점검대상 및 점검시기 등을 알려야 한다.

⑥ (생략)

1. 외국선박에 대한 출항정지 명령: 「해사안전법 시행규칙」 별지 제25호 또는 「선박안전법 시행규칙」 별지 제79호서식에 따른 보고
2. 한국선박에 대한 특별점검: 「해사안전법 시행규칙」 별지 제26호 서식 또는 이 요령 별지 제8호서식에 따른 보고

⑦ 외국선박의 소유자가 「해사안전법」 제60조제2항 및 「선박안전법」 ~~~

제16조(다른 규정의 적용) 항만국통제 및 기국통제 시행과 관련하여 해사안전법령과 선박안전법령 및 이 요령이 정한 사항 외에는 관련 국제협약 또는 항만국통제 지침을 적용한다.

제58조제1항 및 「선박안전법」 제69조제2항에 따라 점검을 실시하려는 경우에는 해당 선박소유자에게 점검대상 및 점검시기 등을 알려야 한다.

⑥ (생략)

1. 외국선박에 대한 출항정지 명령: 「해상교통안전법 시행규칙」 별지 제28호 또는 「선박안전법 시행규칙」 별지 제79호서식에 따른 보고
2. 한국선박에 대한 특별점검: 「해상교통안전법 시행규칙」 별지 제29호 서식 또는 이 요령 별지 제8호서식에 따른 보고

⑦ 외국선박의 소유자가 「해상교통안전법」 제62조제2항 및 「선박안전법」 ~~~

제16조(다른 규정의 적용) 항만국통제 및 기국통제 시행과 관련하여 해상교통안전법령과 선박안전법령 및 이 요령이 정한 사항 외에는 관련 국제협약 또는 항만국통제 지침을 적용한

제17조(재검토기한) 해양수산부장관은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2020년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

[별지 제8호서식]

양식 B(Form B)

특별점검보고서
REPORT OF FLAG STATE
CONTROL INSPECTION

- 17항의 경우, 항만국통제 점검보고서와 같은 형식으로 작성한다.
- 「해사안전법」 제56조제3항에 따른 시정·보완명령, 항행정지명령에 불복하는 선박소유자는 같은 법 제60조(이의신청)에 따라 명령을 받은 날부터 90일 이내에 그 불복사유를 적어 해양수산부장관에게 이의신청을 할 수 있습니다.

다.

제17조(재검토기한) 해양수산부장관은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

[별지 제8호서식]

양식 B(Form B)

특별점검보고서
REPORT OF FLAG STATE
CONTROL INSPECTION

- 17항의 경우, 항만국통제 점검보고서와 같은 형식으로 작성한다.
- 「해상교통안전법」 제58조제3항에 따른 시정·보완명령, 항행정지명령에 불복하는 선박소유자는 같은 법 제60조(이의신청)에 따라 명령을 받은 날부터 90일 이내에 그 불복사유를 적어 해양수산부장관에게 이의신청을 할 수 있습니다.